

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3160/2532

นางสาว รุ่งกานต์ อ นา ศาสตร์
นาง นิตยา เหมินทรานนท์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 177

จำเลยฟ้องโจทก์ในคดีเดิมขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2499 และเบิกความในคดีดังกล่าวว่า โจทก์ออกเช็คพิพาทนำไปแลกเงินสดจากจำเลย ความจริงโจทก์ออกเช็คพิพาทเพื่อแลกเช็คฉบับอื่นที่มี ส. เป็นผู้สั่งจ่าย โดยพ. น้องชายโจทก์นำไปแลกเงินสดจากจำเลย โจทก์จึงฟ้องจำเลย คดีนี้ว่าเบิกความเท็จ เมื่อโจทก์ได้ออกเช็คพิพาทแล้วนำไปให้จำเลยเพื่อแลกเช็คของ ส.คืนมาเพราะต้องการชำระหนี้แทนพ.เช่นนี้เช็คพิพาทจึงเป็นเช็คที่โจทก์ออกเพื่อชำระหนี้แก่จำเลยข้อที่ว่าโจทก์นำเช็คไปแลกเงินสดหรือแลกเช็คอื่นจากจำเลยจึงมิใช่ข้อสำคัญในคดีดังกล่าว ดังนั้น แม้จำเลยจะเบิกความแตกต่างไปบ้างก็ไม่ทำให้การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามโจทก์ฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานเบิกความเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 117,365.56 บาทกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในเงินต้น 114,900 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ในระหว่างนี้ได้สวนมูลฟ้องศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าศาลอาญามีอำนาจพิจารณาเฉพาะ

คดีอาญา จึงไม่รับคดีส่วนแบ่งของโจทก์ และเมื่อไต่สวนมูลฟ้องแล้วมีคำสั่งประทับฟ้อง จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 วรรคสอง จำคุก 3 ปีจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วคดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องโจทก์หรือไม่ ที่โจทก์ฎีกาว่า ข้อเท็จจริงในคดีเดิมถึงที่สุดรับฟังได้ว่าโจทก์สั่งจ่ายเช็คเพื่อแลกเช็คของบริษัทสไมล์การพิมพ์ จำกัด ซึ่งสั่งจ่ายเพื่อชำระหนี้จำเลย และจำเลยต้องคืนเช็คฉบับเดิมให้โจทก์ แต่จำเลยเบิกความว่าโจทก์นำเช็คไปแลกเงินสดจากจำเลย จึงแสดงว่าจำเลยประสงค์ให้ศาลเห็นว่าเป็นคนละมูลหนี้กัน จำเลยจึงมีเจตนาให้โจทก์มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค คำเบิกความดังกล่าวของจำเลยจึงเป็นความเท็จซึ่งเป็นข้อสำคัญในคดีนั้น เห็นว่าคดีเดิมจำเลยฟ้องขอให้ลงโทษโจทก์ในคดีนี้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 จำเลยเบิกความในคดีนั้นว่าโจทก์ออกเช็คพิพาทแล้วนำไปแลกเงินสดจากจำเลย เมื่อโจทก์เองก็เบิกความรับว่าเดิมนายไพฑูรย์ อนุศาสตร์ น้องของโจทก์ได้สลักหลังเช็คของบริษัทสไมล์การพิมพ์ จำกัด แล้วนำไปแลกเงินสดจากจำเลย โจทก์ทราบว่าธนาคารจะต้องปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คของบริษัทสไมล์การพิมพ์ จำกัด เพราะบริษัทกำลังมีปัญหาทางการเงินโจทก์จึงออกเช็คพิพาทแล้วนำไปให้จำเลยเพื่อแลกเช็คของบริษัทสไมล์การพิมพ์ จำกัด คืนมา เพราะต้องการชำระหนี้แทนนายไพฑูรย์น้องชาย ดังนั้นเช็คพิพาทจึงเป็นเช็คที่โจทก์ออกเพื่อชำระหนี้แก่จำเลย ส่วนข้อที่ว่าโจทก์นำไปแลกเงินสดหรือแลกเช็คอื่นจากจำเลยนั้นมิใช่ข้อสำคัญในคดีดังกล่าว แม้จำเลยจะเบิกความแตกต่างไปบ้างก็มิใช่ข้อสำคัญในคดี การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องแล้ว"

พิพากษายืน

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>